El (neo)institucionalismo

Aristóteles y Federalista

22-9-2025

Outline

1 Lo primero

Guía

1 Lo primero

La estructura de la política

¿Cuáles son las restricciones a la conducta humana?

3 escuelas

materialista mundo físico

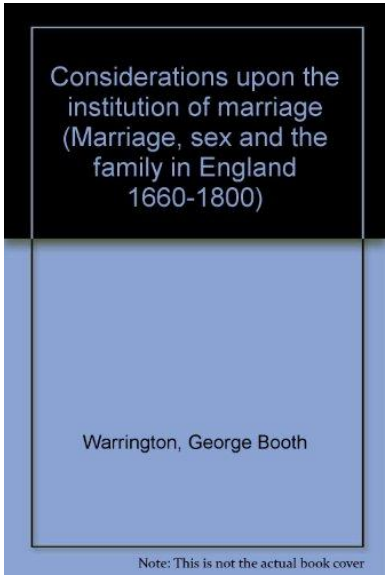
institucionalista reglas de conducta

culturalista valores compartidos

Las instituciones

a)

b)



c)

d)

Definición

Durkheim Puede llamarse institución todas las creencias y todos los modos de conducta instituidas por la colectividad... la sociología es la ciencia de las instituciones, de su génesis, de su funcionamiento

North Las instituciones son restricciones creadas por personas para dar forma a la interacción con otras personas

Algunas propiedades

- formales e informales (semáforos) Saigón
- ganadores y perdedores (no reelección, aranceles)
- eficientes o ineficientes (aranceles)
- *path dependence*
  (2 mar. 2026 = *12 Ventosa año CCXXXIV*)

Definición

Durkheim Puede llamarse institución todas las creencias y todos los modos de conducta instituidas por la colectividad... la sociología es la ciencia de las instituciones, de su génesis, de su funcionamiento

North Las instituciones son restricciones creadas por personas para dar forma a la interacción con otras personas

Algunas propiedades

- formales e informales (semáforos) ↗ Saigón
- ganadores y perdedores (no reelección, aranceles)
- eficientes o ineficientes (aranceles)
- *path dependence*
  (2 mar. 2026 = *12 Ventosa año CCXXXIV*)

Definición

Durkheim Puede llamarse institución todas las creencias y todos los modos de conducta instituidas por la colectividad... la sociología es la ciencia de las instituciones, de su génesis, de su funcionamiento

North Las instituciones son restricciones creadas por personas para dar forma a la interacción con otras personas

Algunas propiedades

- formales e informales (semáforos) ↗ Saigón
- ganadores y perdedores (no reelección, aranceles)
- eficientes o ineficientes (aranceles)
- *path dependence*
  (2 mar. 2026 = *12 Ventosa año CCXXXIV*)

Definición

Durkheim Puede llamarse institución todas las creencias y todos los modos de conducta instituidas por la colectividad... la sociología es la ciencia de las instituciones, de su génesis, de su funcionamiento

North Las instituciones son restricciones creadas por personas para dar forma a la interacción con otras personas

Algunas propiedades

- formales e informales (semáforos) ↗ Saigón
- ganadores y perdedores (no reelección, aranceles)
- eficientes o ineficientes (aranceles)
- *path dependence*
  (2 mar. 2026 = *12 Ventosa año CCXXXIV*)

Definición

Durkheim Puede llamarse institución todas las creencias y todos los modos de conducta instituidas por la colectividad... la sociología es la ciencia de las instituciones, de su génesis, de su funcionamiento

North Las instituciones son restricciones creadas por personas para dar forma a la interacción con otras personas

Algunas propiedades

- formales e informales (semáforos) ↗ Saigón
- ganadores y perdedores (no reelección, aranceles)
- eficientes o ineficientes (aranceles)
- *path dependence*
  (2 mar. 2026 = *12 Ventosa año CCXXXIV*)

Aristóteles

Virtuosa	Viciosa
monarquía	tiranía
aristocracia	oligarquía
república	demagogia/democracia

- teoría política
- política comparada
- política mexicana
- RR.II.

La constitución ideal ¿existe?
¿por qué pondría fin a la división política?
imperio–1824–1836–1857–imperio–1917

Neo-institucionalismo

Descolonización

Reglas necesitan gente

$$\begin{aligned} \text{instituciones} &= \text{reglas del juego} \\ &\neq \text{organizaciones} \end{aligned}$$

Las organizaciones son equipos que compiten en un juego cuyas reglas definen las instituciones

→ P.ej. partidos, grupos de interés, legisladores...

Instituciones estudiadas

- pres/parl, SOP
- federalismo
- sistemas electorales
- derechos de propiedad
- reelección
- regulación, *fire alarms*

SOP

- Hobbes, *state-building* (Afganistán, Irak)
- Capacidad (Spruyt, Tilly, Garfias)
- ¿Límites? liberalismo

Contrato

- incompleto

McNollgast: una constitución es un contrato que a la vez

- otorga facultades al gobernante para resolver problemas de la comunidad
- establece procedimientos como instrumentos de control político.

→ Como siempre, es un contrato incompleto

→ Decides *a priori*

La incertidumbre del constituyente

El dilema de Madison

- Versión clásica de la relación principal–agente
- $\frac{Pr(\text{rey filósofo})}{Pr(\text{tirano})} \rightarrow 0$

cont cita

Lo paradójico

¿Permite evitar arbitrariedades un documento escrito?

- Weingast, punto focal
- Las armas como sostén institucional

Madison

El dilema

"Al organizar un gobierno la gran dificultad estriba en esto: primero hay que capacitar al gobierno para **controlar a los gobernados** luego obligarlo a **controlarse a sí mismo**"

cont

"Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías **externas** que las **internas** del gobierno"

Madison

El dilema

"Al organizar un gobierno la gran dificultad estriba en esto: primero hay que capacitar al gobierno para **controlar a los gobernados** luego obligarlo a **controlarse a sí mismo**"

cont

"Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías **externas** que las **internas** del gobierno"

Montesquieu vs Madison

El Federalista defensa de la SdP

- 1776: las 13 colonias se independizaron
- Confederación: problemas de acción colectiva
- 1787: convención en Filadelfia para sugerir reformas
- Se extralimitaron, sólo 39/55 delegados firmaron
- 9+ estados debían ratificar popularmente
- 85 ensayos anónimos, campaña de ratificación en NY

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

1. Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
2. Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
3. Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

→ resortes de la CPEUM

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

1. Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
2. Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
3. Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

→ resortes de la CPEUM

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

1. Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
2. Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
3. Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

→ resortes de la CPEUM

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

1. Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
2. Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
3. Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

→ resortes de la CPEUM

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

1. Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
2. Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
3. Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

$\rightarrow$ resortes de la CPEUM

Viscosidad

newyorkermag
SARAH
"The vote is 6–3. Majority rules! Well, except in a democracy where the majority is dependent on a larger system of districting and electoral votes, insuring that the majority rarely wins and letting all decisions fall on nine Justices whom no one elected."

La separación del poder

El proceso legislativo

- Facultados para iniciar: ejecutivo, legisladores federales y locales, grupo de ciudadanos
  - Lisnom 2024 $= 98,214,289 \times 0.13 = 127,679$ firmas!
- Iniciativas preferentes
- Iniciativas que no sean exclusivas de una de las cámaras (art74-IV: presupuesto): Iniciadora — revisora — ejecutivo (superable)
- Poder de veto = poder legislativo del presidente

El proceso legislativo

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

Párrafo reformado DOF 17-08-2011

A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, **(sic DOF 05-02-1917)** y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.

D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.

Dados cargados a favor del status quo

Iniciativas descarriladas en diputados

Tabla 22. Frecuencia de proyectos por grupos y etapas legislativas durante la LXIV legislatura

Iniciador/ Presidencia comisión/ Mesa Directiva	Dictamen	Primera Lectura	Votación	Proyectos perdidos en la caja negra	% proyectos perdidos
4T/4T/4T	46	45	43	**3**	**6.5%**
4T/Oposición/4T	22	22	22	**0**	**0%**
Oposición/4T/4T	25	24	23	**2**	**8%**
Oposición/Oposición/4T	22	22	21	**1**	**4.5%**
Oposición/Oposición/Oposición	44	41	40	**4**	**9%**
Oposición/4T/Oposición	82	75	73	**9**	**10.9%**
4T/Oposición/Oposición	36	30	30	**6**	**16.6%**
4T/4T/Oposición	114	103	100	**14**	**9.7%**
Ejecutivo/4T/4T	2	2	2	**0**	**0%**
Ejecutivo/Oposición/4T	2	2	2	**0**	**0%**
Ejecutivo/ 4T/ Oposición	13	13	13	**0**	**0%**
Ejecutivo/Oposición/Oposición	13	13	13	**0**	**0%**

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria. No se incluyen minutas ni iniciativas plurales.

Agendas legislativas

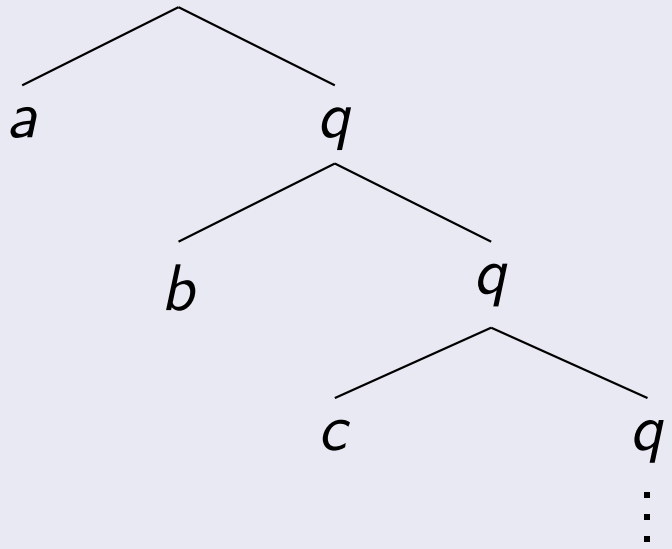
Notación

$q =$ status quo

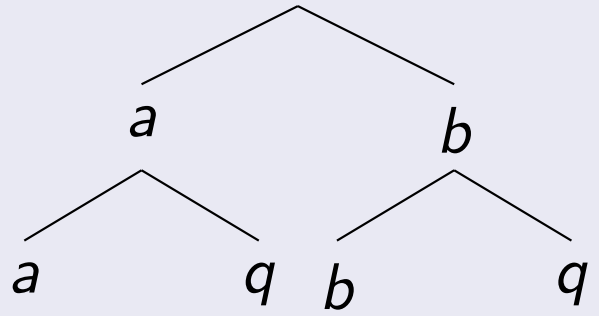
$a =$ iniciativa

$b, c, d =$ enmiendas

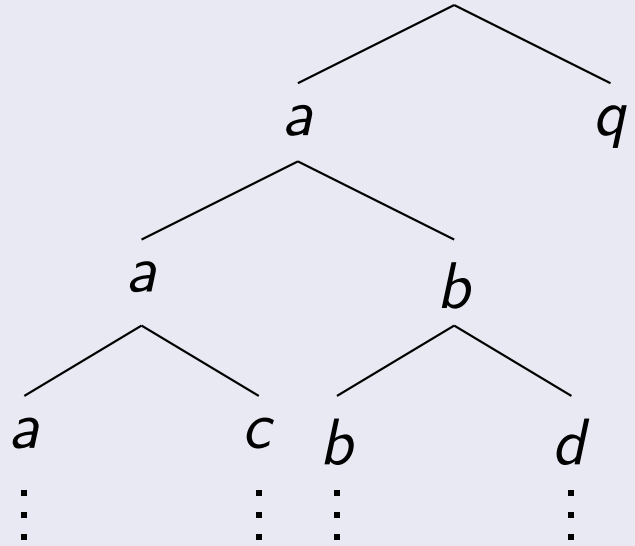
1. Europea



2. Anglo-EE.UU.



3. Mexicana



Ilustración

Proyecto de ley

art. 1 Presupuesto $200/alumno
art. 2 Integro para educar alumnos en IA

Enmienda que diluye

art. 2' 20 % para IA transgénero

Otra enmienda cara

art. 1' $240/alumno

Ilustración

Proyecto de ley

art. 1 Presupuesto $200/alumno
art. 2 Integro para educar alumnos en IA

Enmienda que diluye

art. 2' 20 % para IA transgénero

Otra enmienda cara

art. 1' $240/alumno

Ilustración

Proyecto de ley

art. 1 Presupuesto $200/alumno
art. 2 Integro para educar alumnos en IA

Enmienda que diluye

art. 2' 20 % para IA transgénero

Otra enmienda cara

art. 1' $240/alumno

Notación y preferencias

Cuatro alternativas

$a =$	proyecto:	art. 1	y	art. 2
$b =$	diluido:	art. 1	y	art. 2'
$c =$	más caro:	art. 1'	y	art. 2'
$q =$	status quo:	\$0.00		

Algunos tipos de legisladores

Tipo	1er		2do		3er		4to
austero	q	$>$	a	$>$	b	$>$	c
pragmático	a	$>$	c	$>$	b	$>$	q
fundamentalista	a	$>$	q	$>$	c	$>$	b
oportunista	b	$>$	c	$>$	a	$>$	q
keynesiano	c	$>$	a	$>$	b	$>$	q

...

Notación y preferencias

Cuatro alternativas

$a =$	proyecto:	art. 1	y	art. 2
$b =$	diluido:	art. 1	y	art. 2'
$c =$	más caro:	art. 1'	y	art. 2'
$q =$	status quo:	\$0.00		

Algunos tipos de legisladores

Tipo	1er		2do		3er		4to
austero	q	$>$	a	$>$	b	$>$	c
pragmático	a	$>$	c	$>$	b	$>$	q
fundamentalista	a	$>$	q	$>$	c	$>$	b
oportunista	b	$>$	c	$>$	a	$>$	q
keynesiano	c	$>$	a	$>$	b	$>$	q

...

Notación y preferencias

Cuatro alternativas

$a =$	proyecto:	art. 1	y	art. 2
$b =$	diluido:	art. 1	y	art. 2'
$c =$	más caro:	art. 1'	y	art. 2'
$q =$	status quo:	\$0.00		

Algunos tipos de legisladores

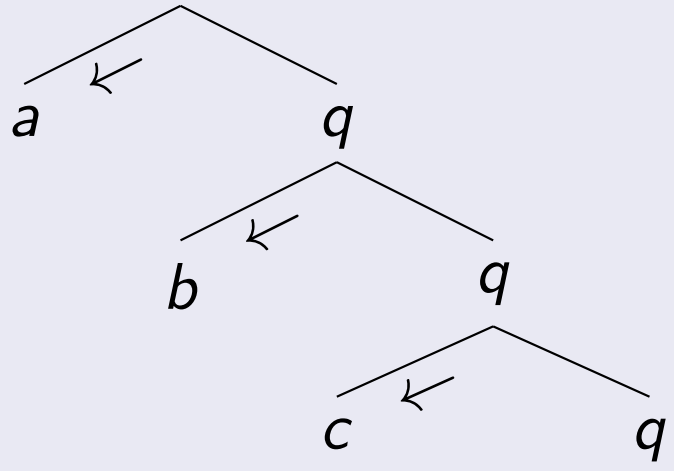
Tipo	1er		2do		3er		4to
austero	q	$>$	a	$>$	b	$>$	c
pragmático	a	$>$	c	$>$	b	$>$	q
fundamentalista	a	$>$	q	$>$	c	$>$	b
oportunista	b	$>$	c	$>$	a	$>$	q
keynesiano	c	$>$	a	$>$	b	$>$	q

...

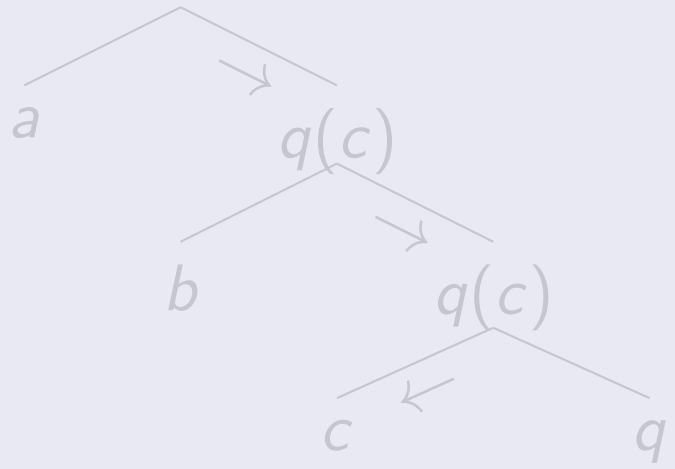
Una legislatura con agenda europea

fundamentalista	+	oportunista	+	keynesiano
aqcb		*bcaq*		*cabq*

Con voto sincero



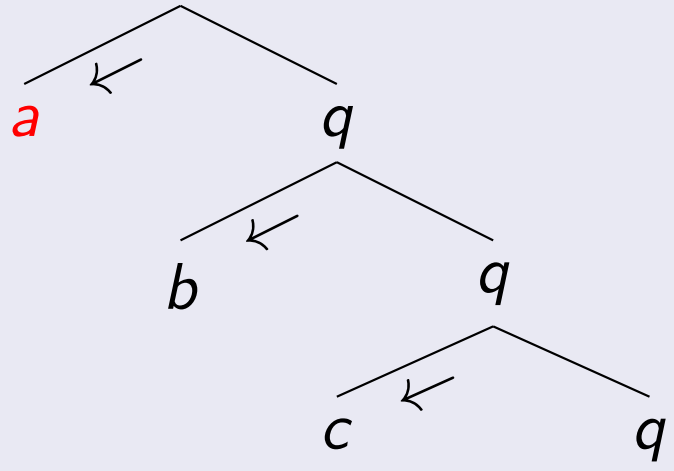
Con voto estratégico



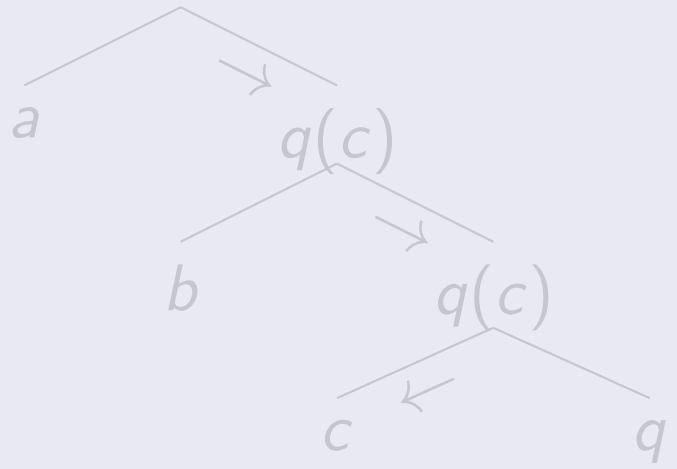
Una legislatura con agenda europea

fundamentalista	+	oportunista	+	keynesiano
aqcb		*bcaq*		*cabq*

Con voto sincero



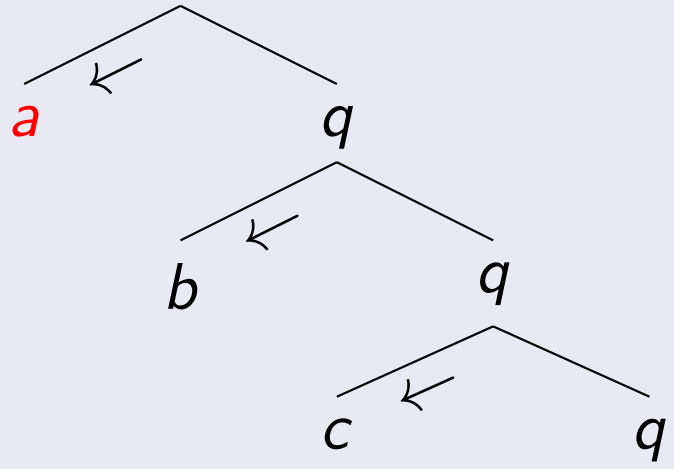
Con voto estratégico



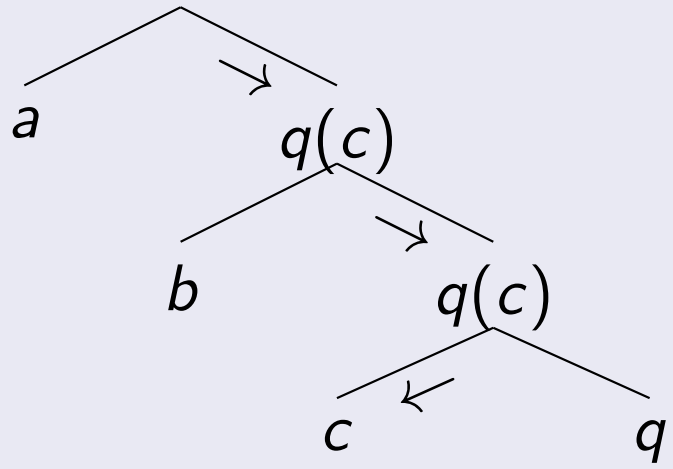
Una legislatura con agenda europea

fundamentalista	+	oportunista	+	keynesiano
aqcb		*bcaq*		*cabq*

Con voto sincero



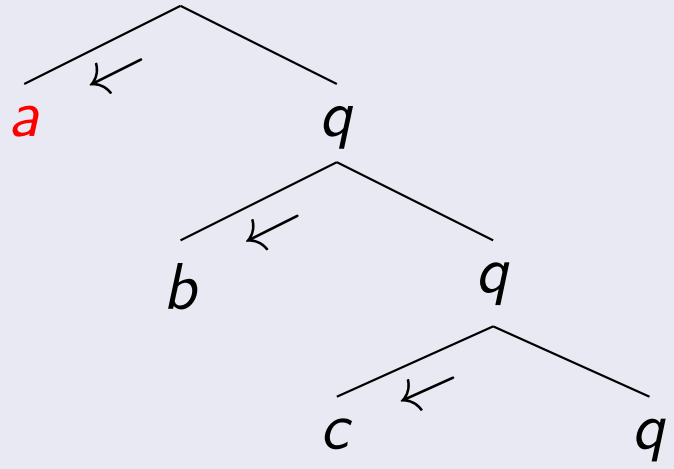
Con voto estratégico



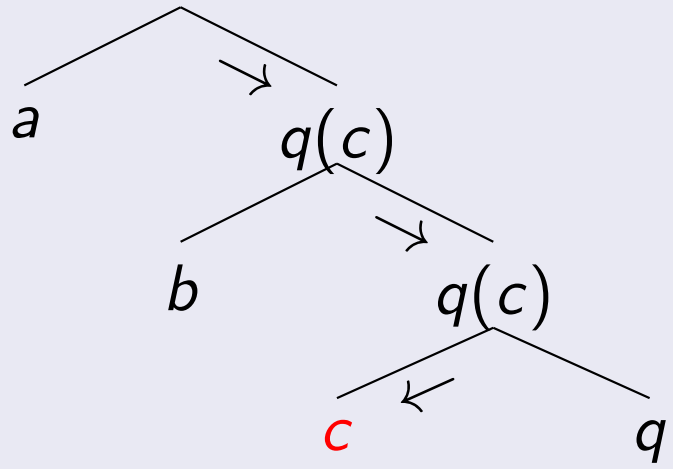
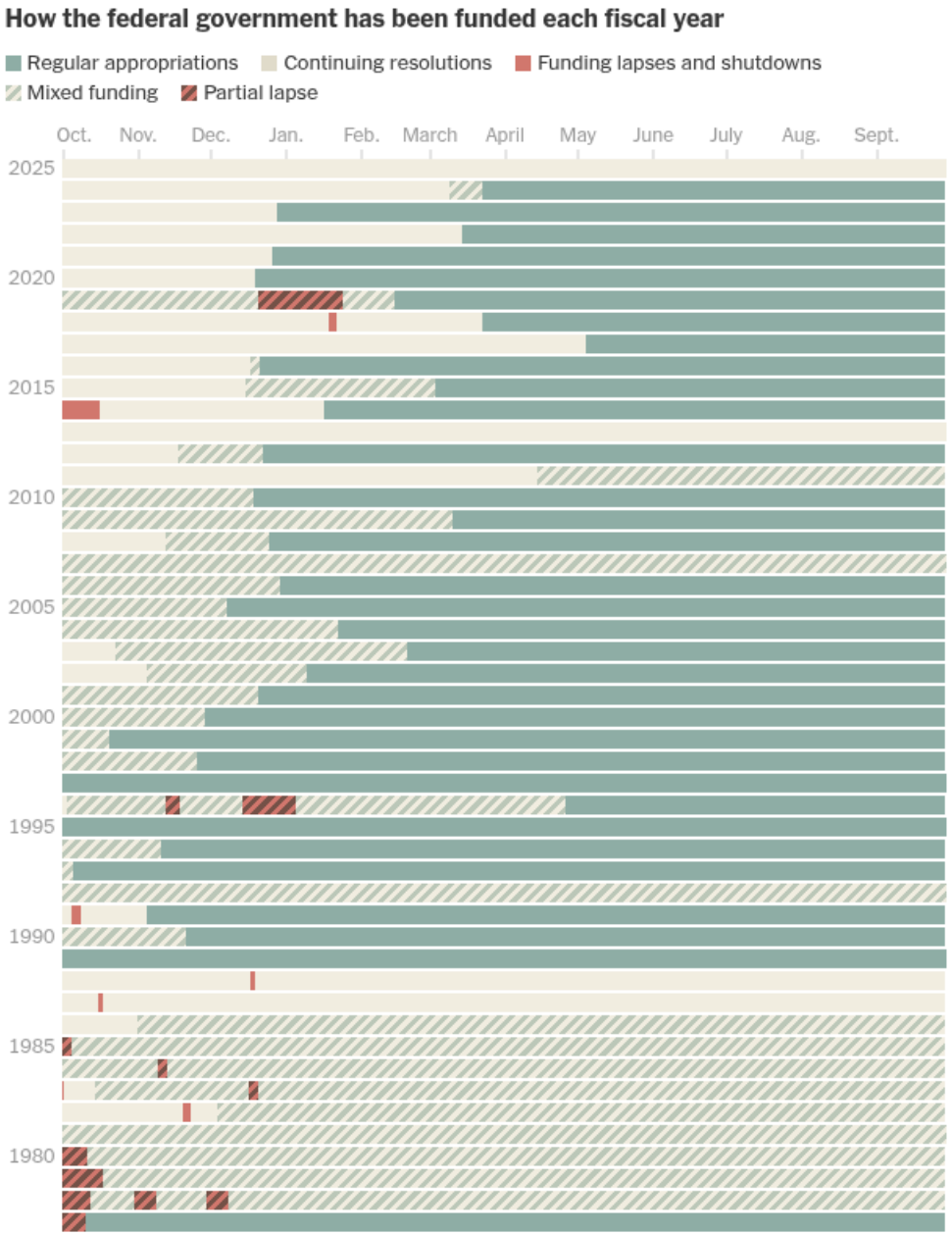
Una legislatura con agenda europea

fundamentalista	+	oportunista	+	keynesiano
aqcb		*bcaq*		*cabq*

Con voto sincero



Con voto estratégico



Agilidad vs. representatividad gubernamental